

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3022 -
3023/2533

บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด
นายมนตรี ชื่นจิตต์ผ่อง กับพวก
นายมนตรี ชื่นจิตต์ผ่อง ที่ 1
กรมประมง ที่ 2 จำเลย

โจทก์
จำเลย
ผู้ยื่นคำร้อง
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ที่ 2 และโจทก์ที่ 3 แกลงคัดค้าน (อันดับ 200)คดีทั้งสอง
สำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันโดยเรียกบริษัทกรุงเทพประกันภัย
จำกัดว่า โจทก์ที่ 1 เรียกบริษัทร่วมลำเลียงขนส่ง (ประเทศไทย) จำกัด ว่า โจทก์ที่ 2
เรียกนายฉันทเอี่ยมนี้กว่าโจทก์ที่3เรียกนายมนตรีชื่นจิตต์ผ่องว่า จำเลยที่ 1 เรียก
กรมประมงว่า จำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 200,000 บาท แก่โจทก์ที่
1 และ 100,000 บาทแก่โจทก์ที่ 2 พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับ
แต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2527 และวันที่22 ธันวาคม 2526 ตามลำดับ ไปจนกว่าจะ
ชำระให้โจทก์ที่ 1 ที่ 2เสร็จ ให้ยกฟ้องของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นโจทก์ในคดีหลัง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 191,190)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 178)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 2 ไว้ระหว่างฎีกาได้ ส่วนจำเลยที่ 1 ถ้าหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 7 ปีมาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 1 ไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 2 ไว้ระหว่างฎีกาได้ ส่วนจำเลยที่ 1 ถ้าหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 7 ปีมาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 1 ไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น